

시정·경고·주의요구 및 통보

- 1. 제 목 : 인력파견 용역 계약 부적정
- 2. 관계기관 : ○○○○병원
- 3. 내 용
- 가. 업무개요

○○○○병원에서는 [표 1]과 같이 인력파견 용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○○○병원 인력 파견용역 계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약업체
합 계			

나. 보험료 사후정산 고지에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「정부입찰 집행 기준」제19장에서는 계약 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 등에 대해 사후정산 하도록 정하고 있으며, 사후정산 여부 및 예정가격에 반영된 국민건강보험료 등 아래 [표 2]와 같은 내용에 대해 입찰공고 등에 명시하여 사전에 고지하도록 정하고 있습니다.

[표 2] 사후정산 관련 입찰공고 등 명시 내용

구 분	내 용

따라서 ○○○○병원에서는 인력 파견용역 계약 시 국민건강보험료 등에 대한 사후정산 사항에 대해 고지하고 계약조건에 반영하여, 실제 납부내역을 확인하여 정산처리 할 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20. 8. ~ '22. 4. ○○○○병원의 인력파견 용역 계약 내역을 확인한 결과, A파견 용역에 대한 소액수의 견적공고 시 예정가격에 계상된 국민건강보험료 등 금액과 사후정산 대상 계약이라는 사항에 대해 명시하지 않았습니다.

또한 계약조건에서는 국민연금보험료 납부액에 대해서만 정산 처리하는 것으로 정하고 있어 국민건강보험료 등에 대한 사후정산이 불가능한 상황으로 파견용역 계약에 대한 사전검토가 미흡한 것으로 확인됩니다.

다. 용역대금 오지급에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

○○○○병원 코로나19 B 용역 계약 산출내역서에서는 기본급, 고용·산재보험 등 법정비용을 반영하여 계약 산출내역을 아래와 같이 정하고 있습니다.

[표 3] ○○○○병원 ○○○ 대체 용역 산출내역서

(단위 : 원)

기본급 등	건강보험	노인장기요양	국민연금	산재보험	고용보험	일반관리비 및 이윤	부가가치세	총 액

따라서 ○○○○병원에서는 계약상대로부터 대금청구서를 받은 경우 세부내역을 검토하여 계약서 상의 산출내역서와 부합하는지 여부를 확인하여 대금을 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20~'22 ○○○○병원 B 용역 대금지급 내역을 확인한 결과, 계약 산출 내역서 상에 계상되지 않은 장애인고용부담금이 대금청구 내역에 포함되어 있었음에도 이를 확인하지 않고 전액 지급하여 아래 [표 4]와 같이 약 \$\$\$천 원 상당을 과다 지급하였습니다.

[표 4] ○○○○병원 ○○○ 대체 용역 과다지급 금액

(단위 : 원/부가세포함)

지급기간	착오 지급액		
	장애인고용부담금	연계항목 (일반관리비 이윤)	합 계

라. 파견용역 계약 미체결에 관한 사항

○○○○병원에서는 코로나19로 인한 출입통제를 위해 '20. 3.~'22. 4. 기간 동안 월별 #~#명의 근로자를 파견하여 아래 [표 4]와 같이 약 \$\$\$백만 원을 지급하였습니다.

[표 5] ○○○○병원 출입통제 파견 근로자 대금지급 내역서

(단위 : 천 원/부가세포함)

지급내역	운용기간	지급금액	지급대상

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단 「계약사무규정」 제77조(계약의 성립)에서는 계약은 계약상대자와 같이 계약서에 기명날인함으로써 확정되고, 계약서 작성을 생략할 수 있는 3천만 원 이하 계약이라 하더라도 청구서, 각서, 협정서 등 계약의 성립근거가 되는 서류를 받아 비치하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 계약 체결 시에는 계약기간, 금액, 보증금 등을 검토하여 적정 계약방법을 통해 계약을 체결하고, 계약의 성립을 증빙할 수 있는 계약서류를 작성하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20~'22 ○○○○병원 C파견 계약 및 대금지급 내역을 확인한 결과, ♠부에서 파견 계약을 ♣♣부에 의뢰하지 않고 자체적으로 진행하면서 인력당 개별 계약서를 작성하였으나, 아래 [표 5]와 같은 기간에 대해 인력 파견에 대한 연장계약서('20. 7. ~ '21. 5) 및 '21.12. 이후 신규계약서를 작성하지 않은 채로 과업을 진행하고 용역대금을 지급하였습니다.

[표 5] ○○○○병원 출입통제 근로자 파견 계약 미체결 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

용역명	용역기간	내부결재		수행업체
		금액	운용인력(명)	
C 파견				
합 계				

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- '나'항과 관련하여, 입찰 시 국민건강보험료 등 사후정산 관련 사항을 사전 고지 하는 등 관련규정에 따라 사전검토를 철저히 하시기 바라며,(통보)
- '다'항과 관련하여, 업체에게 과다 지급한 \$\$\$,\$\$\$원을 환수하시고,(시정)

- '라'항과 관련하여, 계약 시 ♣♣부에 계약을 의뢰하는 등 관련규정을 준수하여 계약을 체결하시기 바랍니다.(통보)

○ ▲▲이사(◎◎㉟㉟병원장)는

- '다', '라'항과 관련하여 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」, 「주의」 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)